臺南市議會第4屆第6次定期會發言紀錄
法規委員會第1次議案審查114年10月27日

記錄：王念慈

主席：（朱議員正軒）

目前已達法定開會人數，本席宣布開會。本委員會議員有 Ingay Tali 穎艾達利議員、林冠維議員、周嘉韋議員，出席的長官有臺南市政府都發局顏副局長、法制處楊處長、民政局姜局長、環保局葉簡任技正、衛生局李局長、財稅局李局長、警察局林局長、工務局陳局長、交通局謝主秘、各科室主管，新聞媒體好朋友及網路收看的鄉親，大家好，今天是 114 年 10 月 27 日下午進行第 6 次定期會法規委員會第 1 次審查會議，本次預定審查市府提案 1 案及議員提案 2 案等共計 3 案，如果今天未完成審查，則明天繼續審查，現在開始審查三讀議案，請看綠色本「議案審查資料」，請翻開第一頁提案彙總表，市府提案 1 號案為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案，請都發局顏副局長先說明本次修正重點。

都市發展局顏副局長永坤：

主席，各位議座大家好，都發局這邊來說明一下：這一次臺南市空地空屋管理自治條例的修正條文，這次主要修正的部分有第 2 條、第 4 條、第 5 條、第 6 條跟第 8 條，目前「臺南市的空地空屋管理自治條例」施行的範圍有 17 個行政區是全區施行，有 20 個行政區是部分施行，這個主要是考慮到部分郊區或山區，這次也因應整個登革熱等等的防疫需求，來給予所有權人、管理人跟使用人一定的權力跟義務來做修正，請各位議座看後面的修正條文，第 2 條的部分，主要是修正主要機關，這裡我們將主管機關明定為都市發展局，另外也針對各局處所相對應的工作事項來個明定。

有關條文第 4 條的部分，主要是修正有關空地空屋所有權人、管理人跟使用人的義務的範圍；修正條文的第 5 條，主要是修正空地空屋所有權人、管理人跟使用人應負主動清除病媒孳生源之義務；另外修正條文第 6 條主要是空地空屋，提供政府機關使用者，無償使用期間，可以免徵地價稅跟房屋稅等相關的條文修正；修正條文第 8 條是新增區公所就違規事實的認定，可以辦理會勘程序，以及名定空地廢棄車輛的管理，以及移置等處理的程序，因為過去有一些比較難認定的部分，這次也賦予它有一個可以會勘的程序，先做以上的說明。

主席：（朱議員正軒）

針對剛剛都發局顏副局長的說明，請問各位同仁有沒有意見？我們開始具體的來針對條文審查，請翻開第 4 頁修正草案條文對照表，請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看修正條文第 2 條第 1 項，本自治條例之主管機關為都市發展局，但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理；第 2 項、前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下，第 1 款、主管機關辦理空地空屋管理政策研擬及施行區域公告事項。第 2 款、民政局督導各區公所辦理空地空屋管理相關事項。第 3 款、環境保護局辦理空地空屋之廢棄物清運，廢棄車輛移置及裁罰事項。第 4 款、衛生局辦理空地空屋之傳染病裁罰事項。第 5 款、財政稅務局辦理空地空屋依本自治條例規

定之相關減免稅賦事項。第 6 款、區公所辦理空地空屋清查造冊列管、違規事項查報、輔導空地空屋開闢公眾使用、認養空地之環境維護清理及認養管理相關事項。第 7 款、戶政事務所提供戶籍資料之事項。第 8 款、地政事務所提供地籍資料事項。第 9 款、警察局提供占用場所車輛之車籍資料，協助移置占用車輛及會同執行。第 10 款、交通局協助移置占用車輛。第 3 項、前項權責機關不明或有爭議時由主管機關報請本府決定之。宣讀完畢。

主席：（朱議員正軒）

請問各位同仁有沒有意見？沒意見，本條文照案通過。繼續下一條，請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 5 頁第 4 條第 1 項，本次空地空屋之所有權人、管理人、使用人負下列之義務，第 1 款、應刈除逾一定高度之雜草，並清理環境衛生或有礙市容觀瞻之植物。第 2 款、應清除廢土及廢棄物。第 3 款、不得堆置妨礙公共安全、環境衛生或其他有礙市容觀瞻之物品。第 2 項、前項第 1 款之一定高度為一百公分。但主管機關另有公告者，從其公告。宣讀完畢。

主席：（朱議員正軒）

請問各位同仁有沒有意見？請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。我很感佩這次臺南市主動為了防疫的關係，針對空地空屋管理自治條例來做修正，這邊針對你們要新增所謂雜草之外，有一個要清理影響環境衛生或有礙市容觀瞻之植物，這個部分放進去，主要是針對樹木跟雜草等等，我的意見反而是在你們這次沒有修正的範圍，也就是第 2 項，前項第 1 款規定一定高度為 100 公分，也就是說雜草要超過 100 公分以上，才會變成第 4 條第 1 項第 1 款裡面強制約定的範圍，沒有錯吧！但是我們回頭去看，你的第 5 條也是為了防疫衛生需求，那這 100 公分會不會已經有點不符合我們現在希望的高度？我這邊提供給各位做一個參考，關於空地空屋的雜草刈除這件事情，目前臺北市、新北市、臺中市、高雄市、苗栗、雲林、彰化跟屏東規定的高度是 50 公分，另外在宜蘭、臺東、基隆、新竹、花蓮、馬祖、金門跟南投規定的是 60 公分，現在全國唯一還守著 100 公分的，只剩下臺南市跟嘉義縣市。你想想看，100 公分大家可能不以為意，但其實 100 公分還蠻高的，在藏汙納垢、環境清理或是衛生防疫的死角等，可能還是會有一些疑慮在，我不在這個地方提出臨時動議直接做修法，我請求我們做一個附帶決議，請都發局(主管機關)研議調整法規第 4 條第 2 項的高度，因為根據自治條例的第 3 條，你們有把空地跟空屋做定義，也就是說裡面不只包含公有的，也是有私有的，那私人的地，如果因為雜草沒有割除而違反法規，對他來講也是一個權力限制，所以我想這塊東西，要麻煩你們先去跟衛生機關、環保機關聯絡並好好的研究，只要碰到會影響人民私有財產權利的東西，我就會比較謹慎一點。當然你可以站在憲法 23 條的角度，為了公共利益最大化來做強制的限定，但今天臺南市一個法治的城市，我們還是能夠透過一些適當的研議，去把這個高度做適當的調整，也參考其他縣市的立法例，這樣可以嗎？副局長。

都市發展局顏副局長永坤：

跟議座報告，因為大部分的縣市，都已經是往下修到 60、50 公分，更嚴格的有 30 公分，有時候夏天雨水一下來，那個草長的很快，這個部分，我們會遵照議座的意見，來跟相關單位來做一些檢討。

主席：（朱議員正軒）

好，我們謝謝 Ingay Tali 穎艾達利議員的提醒，還有都發局的回覆，我也藉這個機會跟都發局做個提醒，就是我之前在質詢的時候，有跟都發局、地政局討論到空地空屋的問題，那時候有很多的空地，相對地勢比較低，所以經常會有積淹水，積淹水的問題，也牽涉到登革熱環境的問題，當時就由各公所，都要求這些空地要把積水問題改善，結果反而產生另一個亂象，因為處理積水的問題，大家就直覺想到去找土方來蓋住、填起來，可是問題在他們填的時候，不是只有填平而已，也很擔心他們填平之後，下個雨又繼續積水，所以通常他們都會把土方堆高有 50 公分、甚至更高，那問題就來了，土方周邊基本上是沒有加固的，下大雨的時候，這些土就直接被沖刷到旁邊的側溝跟排水裡面，所以我覺得水利局跟工務局都是苦主，但我在質詢的時候，看起來整個市府對於這個現象是無法可管的，當然今天的自治條例，我們會讓它通過，但我覺得這個問題，還是要處理，否則土方是直接進到排水系統裡面，這個部分拜託都發局。

請問各位同仁還有沒有意見？沒有意見，那本條文照案通過，但附帶決議：第 4 條有關雜草刈除的高度，請都發局研議調整。歡迎本委員會的李啟維議員來到現場，繼續下一條，請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 6 頁第 5 條第 1 項，為維護公共衛生，本市空地、空屋所有權人、管理人、使用人應依本府衛生局通知或公告，主動清除病媒源孳生及有礙公共衛生之物。第 2 項、病媒源孳生或其他致傳染病發生之虞時，本府衛生局認有查核本市空地、空屋之必要時，經事先通知所有權人、管理人或使用人後，得會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，所有權人管理人或使用人，不得規避、妨礙或拒絕。第 3 項、傳染病發生致人民生命、身體或財產有迫切之危害，本府衛生局認有進入本市空地、空屋之必要時，應會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，不受前項事先通知之限制。第 4 項、因前二項勘查或執行防疫工作，致人民生命、身體或財產遭受特別損失時，得請求損失補償。但因可歸責於該人民之事由者，不在此限。宣讀完畢。

主席：（朱議員正軒）

先補充一下，有蔡育輝議員列席。針對剛剛宣讀的條文，請問各位同仁有沒有意見？好，沒有意見就照案通過，繼續下一條，請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 7 頁第 6 條第 1 項、本市空地提供政府機關使用者，無償使用期間免徵地價稅及房屋稅；第 2 項、前項符合稅捐減免者，由使用機關通報本府財政稅務局辦理稅捐減免事宜；減免原因事實有變更時亦同。宣讀完畢。

主席：（朱議員正軒）

請問各位同仁有沒有意見？請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。第 1 項的本文裡面提到，要提供給政府機關做使用，是要完全無償的狀

況之下，才有免徵地價稅跟房屋稅，那我想要請教一下，如果他是用優惠的租金來租借給公用使用，為什麼當時在立法時，沒有考慮到訂一個比例性，來做租稅減免這件事情呢？有沒有哪一個單位可以回答？

財政稅務局財產稅科陳科長信嘉：

如果是用比較低廉的租金的話，因為認定上面很難認定哪個資金是低廉，所以原則上就只有在無償使用的情況之下，才會有租稅上的減免。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

您這樣講，我就覺得有點在玩文字遊戲，當你們在計算房地價的時候，比方說都發局在訂臺南市社會住宅的租金的時候，就會有一個所謂的「依市價的百分之多少」，也就是說市價可以計算出一個市價基準的東西，然後現在你們這邊講說低是低到什麼程度也不知道，我覺得政府不要讓人家覺得公部門要計較的時候，就說沒有辦法衡定，但真心要從人民手上拿點什麼東西的時候，又可以去圈定什麼，這樣有一點怪，我沒有說在這個地方，就要否決這個條文，但是我懇請臺南市政府也要相對研議，因為你必須要這樣想，今天他把土地無償提供出來，或者是他做一個優惠、低於市價的方式提供出來，都是對他這塊土地，原本使用收益上的期待利益有所減損，我們不能欺人太甚，只要他有所減損之下，你就要考慮到要給適足的市價補償，不一定是百分之百適足，你懂我意思吧，這一塊你們真的應該要去研究研究，不要全部免費的才算免稅費，假設這裡市面上一年租金要 50 萬，為了對其他共有所有權人交代，他象徵性租我們 5 萬元，這樣的情形之下，卻因為不是全額無償，所以沒有辦法減免稅費，說難聽一點，在人情事理上，以及我們對於法律的期待上，是不大符合的，所以這一塊麻煩你們後續再做研究，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

謝謝 Ingay Tali 穎艾達利議員，我們請李啟維議員。

李議員啟維：

我剛剛聽 Ingay Tali 穎艾達利議員提到這個部分，我認為我們政府確實要考量到，因為不管是優惠還是無償都是配合政府，否則照收就好了，幹嘛優惠？我覺得這可以將細節部分明定好，這應該是要給予減免的部分，也比較符合大家的感受跟期待，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

好，謝謝。請問還有沒有同仁有意見？本條文一樣通過，但是附帶決議：針對這一條，有用優惠價格提供給政府機關使用的態樣，我們要有一定程度的減免，我們可以把這個方案研議出來。繼續下一條，請議事人員宣讀。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 8 頁第 8 條第 1 項、區公所應就空地、空屋，進行清查並造冊列管，對違反第四條、第五條第一項或第二項規定者，應通知限期改善，屆期未改善者，應予記錄、拍照、存證後，移送權責機關依法處理，必要時並得由本府環境保護局或區公所會同警察機關及當地里辦公處代為清除、處理。第 2 項、區公所為認定前項違規事實，得會同本府環境保護局、本府衛生局、本府工務局、本府警察局等相關機關(單位)，或專家學者辦理會勘並做成記錄。第 3 項、空地廢棄車輛之處理依下列規定辦理，第 1 款、區公所查處並命所有權人限期移除等相關作業，準用第 7 條第 3 項規定；第 2 款、

本府環境保護局疑似保管、通知領車、收取費用及拍賣等相關作業，準用臺南市處理妨礙交通車輛自治條例規定；第 4 項、第一項代為清除處理費用，第三項廢棄車輛移置與保管費用及其他衍伸之必要費用，區公所或本府環境保護局得限期命義務人清償，屆期未清償者，移送強制執行；第 5 項、義務人有特殊事由無法負擔前項費用者，區公所或本府環境保護局得依職權或申請，減輕或免除之。宣讀完畢。

主席：（朱議員正軒）

請問各位同仁有沒有意見？請蔡育輝議員。

蔡議員育輝：

這個應該要限期改善，可以明確的說要多久？否則有的向反映公所，公所再反映給環保局，限期改善是曠日廢時，我建議是明定一個時效，看是要幾天之內會不會比較好？否則相關單位反映之後，再通知會延誤到時間，通知之後再限期就更久了，明定時間有沒有違背相關法令的規定？沒有的話，我建議要定時間，這樣會比較好。

主席：（朱議員正軒）

好，謝謝蔡育輝議員，請問法制處，針對這些相關的規範明定時間的適切性如何？

法制處楊處長璿圓：

一般來講，都是看個案酌定合理的期間，當然如果在法制體例上，要把它界定期限也是可以，只是一般我們在法規的部分，比較不會去做時間上的界定，因為這樣可以依照個案的狀況去做斟酌。

主席：（朱議員正軒）

謝謝法制處，因為我們在說明欄的部分，有一些相關的條例，其實針對時間有做一些討論，除了說明欄以外，也請教現場各位法規委員會的委員有沒有什麼意見？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。蔡議員這邊提供的意見我覺得非常適切，因為有一些在行政程序上，我們都希望有比較明確的規定，但是誠如剛剛法制處長的說明，有很多案例是要個案去個別判斷，個別個案的判斷，就像剛剛主席裁示的，在說明欄中有一些相涉的法規，都有做律定或約定，又或者是行政上必然的處理方式，所以如果第 8 條還要特別去律定時間，可能會律定不完，而且可能個案相似用的法規會不大一致，那我們是不是保留目前的約定方式，由各主管機關按照個案所適用的法規，再回到那個法規的限期來進行，可能會比較允當，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

好，謝謝 Ingay Tali 穎艾達利議員。

蔡議員育輝：

因為我不是委員，只是列席議員，我覺得當民意代表 20 幾年來，遇到的問題都是這樣，我們是不是訂一個可以容許的下限，否則遇到問題向相關單位反映都是曠日廢時，也都拖很久，我覺得這個法令也沒什麼效用，所以我建議各單位彙整可以接受的時間，訂個個案或通案的最低下限讓大家去處理，超過這個時間，就是我們公部門行政效率有問題，還是你們要做人情？這些年來民眾向環保局反映、向公所反映，都是說會通知，通知過了幾個月也都沒有處理，所以我提出這個建議，我還是希望各單位可以提出最下限可以接受的程度，當然我還是尊重法規委員會的意見。

主席：（朱議員正軒）

謝謝蔡議員，我想蔡議員提的真的也是很重要，希望我們反映的這些事情，可以即時來處理，但有時候寫上最低下限，會不會反而變成各行政機關怠惰？我擔心他們會認為在最低下限前完成就好，所以拜託各個裡面有提到的相關單位，期程上，我們儘可能盡快的回應地方需要改善的這些事情。譬如有空地雜草的問題，我們向公所反映，公所會以發文要求當事人在多少期限內，要把雜草除掉這樣的方式，其他單位應該也都有這樣的規範，感謝蔡議員寶貴的意見，沒意見的話，本案就照案通過，法規市提1號案已審查完畢，修正條文部分照案通過，順帶意見：針對第4條雜草等刈除逾一定高度部分，請都發局研議調整；第6條請財稅局研議對提供優惠價格或部分免費提供政府機關使用之房地，應研議補償機制。請Ingay Tali穎艾達利議員。

Ingay Tali穎艾達利議員：

謝謝主席。雖然說法規的部分，在法規委員會的部分，已經結束了，但是我剛剛認真的回想蔡育輝議員所提到的這個案件的狀況，真的是麻煩各相關機關，一定要確確實實的按照你既有的法規來做處理，雖然我們修正的是這幾個條文，但是不要忘記，第9條以後都是有關於罰則的部分，也就是說，它其實還會牽涉到對於人民財產的影響，甚至會做一些裁處，所以裡面所提到的各種限期、處理的程序等，真的麻煩各位一定要依法行政，當然中間有部分，比如剛剛主席特別提到的刈除雜草的部分，或者是在那邊做一些自以為是的防積水處理等等，他對於人民財產，其實會做到一定限制，你要對他財產做一定限制跟管制，又要去處罰他，你自己的人力，也不見得能夠負荷，所以在這個狀況之下，怎樣是去實踐這套自治條例最好的方式，我覺得各相關局處真的要好好檢討一下目前的執行方式，像蔡育輝議員代表市民所反映的這些問題，一直被閒置掉，這個也是不行的，謝謝。

蔡議員育輝：

議員講的沒有問題，但百姓去反映的，各單位有認真去做嗎？我看很多了，所以我才會說要各單位綜合起來訂個下限，我講真的，百姓反映的，相關單位有做得很少。

主席：（朱議員正軒）

法規市提1號案已審查完畢，休息5分鐘後，繼續審查法規議題1號案。

《休息5分鐘》

主席：（朱議員正軒）

繼續審查議員提案1號案，臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，有關本案在本次會9月30日先進行專案報告，會議結論及財稅局提供3種查定計算表的參考資料，請議員同仁參閱書面資料，另外，財稅局長剛剛有提供一份資料，請財稅局長先向我們的議會同仁報告。

財政稅務局李局長建賢：

主席、各位議座好，財稅局這邊就法規議題1號案，先做一個報告，首先非常感謝蔡育輝議員針對非自住房屋的稅率提出調降的建議案，這是針對今年7月開始實施的房屋稅2.0的現象所提出的建議，我站在財稅局的立場先來做一點說明。

（請參考附件二：財政稅務局提供法規委員會議題1號案論述資料）

換言之，如果以我們剛剛討論的5.2萬戶的屋主，因為特殊原因沒有辦法遷入戶籍

的話，看是不是由我們來跟財政部爭取，這部分由地方政府來給予認定，一旦經過認定不納入全國總歸戶的戶數裡面，他可以適用的稅率就是 2.0 的固定稅率，這樣的稅率認定之後，我們也有針對這 5.2 萬戶的屋主進行試算，會減少我們大概 1.7 億的稅收，這樣的想法我們認為具體可行，所以 10 月 21 日我們也由財稅局這邊親自拜會財政部賦稅署的組長、副組長等長官，經過 1 個多小時的洽談，他們也同意這樣的想法可以來審慎研議，所謂的研議的第一個部分，就是要我們財稅局把相關的條文跟情境制定出來，第二、就是洽全國 21 縣市，請他們表示意見看是不是支持這樣的認定，最後就會把整個案子送到財政部，由財政部核定之後就比照我剛剛所說，在 113 年 10 月跟 114 年 10 月分別有幾類的房屋可以納入不計入全國歸戶的情況，如果速度快的話，我覺得明年的房屋稅或許就可以來適用特殊條件無法遷入戶籍的情況，以上做這樣的報告，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

好，謝謝財稅局局長補充的資料跟說明，本案是蔡育輝議員提案，並由包括議長等 34 位議員連署的提案，現在先請提案議員蔡育輝議員說明。

蔡議員育輝：

我想，房屋稅倉促修法 2.0，沒有考慮到的很多，包括執政黨議員總共有 35 位議員連署修法，可見百姓民怨很深，隨便修一個法就多收好幾億，都不在乎百姓長期以來的感受，況且要打房用銀行法就可以，不必要用房屋稅來打壓，這是我的基本思維。第二，不是說不尊重地方，稅率依照法令是直轄市議員的權利，當然我們也可以尊重中央。第三、在六都中，我們臺南市的財政跟其他五都完全不一樣，大部分面積都是農業，窮困的人比較多，雖然課稅之後，有錢的建商會覺得比較辛苦，可是這次是第一屆，降到的都是建商，都沒降到百姓，誠如財政局長所述，5.2 萬戶因為我們強制一定要遷入戶籍，以前是一個人 3 戶，現在是全國總歸戶，單身的或勞工遷戶籍之後，就沒辦法適用，我不是反對，但我要強調的是，財政稅務局應該要早提供資料給議員，你們違反議會的決議，一直不提供資料給我們，才會導致我們提案的%數可能比較高，我是反映民意，你是地方的財政稅務局長，針對議員的提案，在沒有違反行政程序法跟個人資訊保護法的原則之下，你要提供資料，讓議員了解跟提案，但你一直拒絕，這點是我沒辦法接受的。

我們一個修法，市政府就多了好幾億，不要說之前黃偉哲要回溯，賴清德 15 年回溯違法我也都推翻，就是因為民怨已深，造成執政的壓力，我認為我可以接受你說的，但是你要保證這些 5.2 萬戶，都要有辦法減稅，不能在這邊說的跟以後說的不一樣，這樣我就不能接受，你要有個承諾，畢竟我們 35 個議員連署，包括議長、執政黨的幹部連署。就因為他們聽到民意，我們多收 1.9 億這麼多錢，我覺得是不是要再提高到 2.5 億左右來試算，這樣或許大家可以接受民間反映，我主要是針對個人，或許主席或者法規委員會召集人有不同看法，覺得要收全部收，不要光是我提案的個人，這我可以接受。我再度表達，今天我是列席的，國民黨沒有法規委員會的委員，但我講白一點，最後你們修的我不滿意，我在大會還是會有意見。

主席：（朱議員正軒）

好，謝謝提案議員蔡育輝議員的說明，請問各位同仁有沒有意見？現在我們開始進行修正條文的審查，本案修正條文部分是第 3 條第 1 項第 1 款第 4 目都是修正稅率的部

分，請議事人員宣讀第 17 頁修正稅率的部分。

議事人員宣讀：

各位議員請看第 4 目，其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之二，三戶至四戶者，百分之二點二，五戶至六戶者，百分之二點四，七戶以上者，百分之二點八。其它文字未修正，請審查。

主席：（朱議員正軒）

請問各位同仁有沒有意見？請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，也謝謝提案人剛做的說明，我先講，我沒有參加這次的連署，但是針對提案人所提的這個修正的初衷，本席是可以理解的，畢竟確實在全國歸戶的限制之下，會有很多不如意的狀況，或者是超出民眾所需求所想像的狀況。首先針對財稅局這個地方做的說明，你這邊主要反對的理由有 3 大點，第一個、你說如果只有修正其它住家用稅率顯不合理，是因為會造成非自住的稅率低於出租房屋稅率，我覺得這個不成理由，因為如果是這樣的話，你就把出租房屋稅率調低就好了。第二個、你說法律不穩定，這個倒比較像是法律穩定性這個東西，是我們比較能夠接受的。第三個、你說擴大財政缺口，但就因為少這個稅，就擴大財政缺口，那你等於是把國家或政府把國民、市民當成提款機，這件事情直接攤在檯面上講了，這個好像也不是一個說服大家不要採取這樣法規的理由。至於所謂的解決方案裡面，有提到因為特殊原因，沒有辦法設立戶籍，這一塊我們在專案報告的時候也報告過，本席比較在乎的第一點是針對這些公益出租的狀況，也得到說明跟列表，這個我可以接受，但是你說包含像你們也覺得不妥適的，因為部分法定理由沒有辦法去設戶，導致於房屋必須要被列入非自住，而有不同稅率計算這件事情，剛剛財稅局有說明，這個東西去跟財政部那邊說明，財政部也覺得是可以研議的，但是什麼時候才會把稅率修改？不知道，這要取決於一些行政進度，也就是由臺南市政府這個地方先發動，我們臺南市政府要先把所有可能會有疑慮的案件狀況情境做一個彙整，那這需要多少時間？整理完之後，還要再洽其他縣市，看對於這種狀況是反對或是協同意見，然後等到都彙整完了之後，才會再回送到財政部，那財政部賦稅署這邊，才會再來研究跟處理，這樣一來一回，又要多少時間？而且就算到時候真的能夠滿足於民眾的需求，來做修正的話，那已經過了被課稅的年度範圍，顯然不會有溯及既往的問題，因為按照過去賦稅的先例，是不會退稅的，所以在這一塊來講，我們還是會有疑慮，特別是提案人，我們當然希望每個案件，在法規委員會都會有一個初步的決定，然後再送到大會，但誠如剛剛提案人或是主席說明的，這個案子在主提案人蔡育輝議員提案之後，有高達 34 位不分黨派的議員參與連署，表示不管是議員本身的意見，或是所代表的地區選民，都有這樣的質疑，這個案子，建議主席能不能先透過其他方法，比如政黨協商或是什麼再來做一個實質的審查，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

謝謝 Ingay Tali 穎艾達利議員，請問還有沒有同仁有意見？現場非本委員會議員李宗翰議員也到現場來關心這個提案。在蔡議員補充意見之前，本席也說一下，本席也沒有在提案上面連署，但是本件看起來民進黨 16 位議員，國民黨有 10 位議員，無黨聯盟有 8 位議員，共計 34 位議員參與蔡育輝議員提案的連署，剛剛穎艾達利議員有提到，我

們現在是在委員會一讀的階段，在委員會階段，其實還有另外一個方式，就是我們可以送到政黨協商，既然是過半且跨黨派議員的話，也許是有這個必要性，但是在送政黨協商之前，我還是希望可以再補充一些意見。

就像剛剛局長在補充資料的時候，有特別提到，其實在全臺南市來講，有 98.4%是不受影響的，那他拿到的自住宅，當然是最低的稅率，其餘的 1.6%裡面，也不全部都是屋主，有許多是剛剛局長有報告到的未設籍的，那這個未設籍的 5.2 萬戶裡面，另外又排除掉 5 類，除了這 5 類以外，現在又要的把其他未被這 5 類包含到的態樣，再進一步的提各種態樣讓財政部去把法規補足，想辦法把這種誤傷到自住的這些人的比例，降越低越好，也就是說剩餘的 1.6%裡面，如果再全部把這些誤傷的人全部拿掉的話，剩下的會是真正的多屋族的，剛剛有報告到多屋族，全臺南市大概有 1 萬個所有權人，也是這次全國性房屋稅 2.0 新制會受到影響的。

我也理解我們身為民意代表，在議會裡面要幫各種意見表達，所以會想要幫多屋族發聲，減輕他稅賦上的壓力，可是如果我們回頭再來看這個房屋稅條例的話，他其實希望做到所得重分配，也就是比較富有、土地比較多、房屋比較多的人，可以多負擔一點，讓市府財政可以想辦法來多做一些事情，所以就本席的立場來講，還是希望我們不要成為全國開了先例的，因為其他五都、甚至其它縣市，也沒有開這樣的例子，一旦我們臺南開了以後，可想而知，其他 20 幾個縣市連帶的會有壓力，也一定會有人想要跟進，我們政府推動這個稅制 2.0，希望達到所得重分配的政策美意，就一定會受到衝擊，所以我再次誠懇的拜託，案件我們可以更審慎的再做思考，這是我的意見，當然也感謝剛才 Ingay Tali 穎艾達利議員特別提醒到政黨協商的方式，我簡單做這樣子的說明以後，剛到場的李宗翰議員有要補充什麼意見嗎？請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝剛剛主席的開示，但是我要強調一點，我們在談所謂稅制的例外，會有一些不計入非自住住家的狀況，其實說真的，雖然他表列了有 12 項再外加 5 項，看起來 17 項洋洋灑灑，可是你仔細去看內容，並沒有想像中那麼多項，因為這裡面，絕大多數可以區分為公益出租這一大類的不同狀況，或者是用在社福醫療長照上的這些狀況，剛剛主席有特別講到一句話叫做「所得重分配」這件事情，我剛剛好像半開玩笑講說：不要在辯護政府財政缺口這件事情，把人民當成提款機的說法拿出來講，原因是因為你要做所得重分配的時候，你要想的是那些有負擔能力的人，特別是法人機構、商業機構，在特定的獎勵或招商引資的前提之外，你要想的不是要去找平民老百姓開這個刀，但你有沒有發現，你今天講的這些東西，真正會受到實際影響的是這些平民老百姓，可是你們對於商業上的使用這一塊，並沒有做稅賦調整，然後卻說你們有排除在外，可是這些排除在外說穿了，就像我剛剛講的，絕大多數就是把它歸類為兩大群，一種叫公益出租，一種就是社福醫療長照機構，最多是加一個所謂的宗教用地，就這樣而已，所以你並沒有真正去幫市民、國民去解決他面對房屋稅衝擊時，期待有的法律衡平，這一塊剛剛主席講到所得重分配，點醒了我們這件事情，你所得重分配是要找有負擔能力的人，來做所得重分配，但像蔡議員提這個案子的時候，就是因為認為你們是在找老百姓做所得重分配，你們沒有找有錢人做所得重分配，至少在法規呈現出來的，大家的想像會是這樣，不要說冤枉你，這是我的想法，但我還是尊重主席，謝謝。

主席：（朱議員正軒）

感謝 Ingay Tali 穎艾達利議員的補充，我想是不是可以請財稅局再補充一份資料，就是所謂的你們在 10 月 21 日拜會財政部做說明以後，你們有提到你們會把一些特殊原因無法設立戶籍者，並且還沒有被納入前面提到的 5 個項目裡面的態樣盤點出來，你們預計要花多少的時間可以盤點出來？假設我們今天的會議，有通過要進入政黨協商的話，有沒有辦法在那之前盤出這樣子的態樣？以及每一個態樣相應會有多少戶數，這個抓得出來嗎？

財政稅務局李局長建賢：

可以，差不多前一個年度的稅籍單位去抓。

主席：（朱議員正軒）

因為你說這種未設籍的狀況有 5.2 萬戶，那 5.2 萬戶裡面，財政部已經公布的 5 個類型佔了多少？以及我們接下來要補充的這幾個類型又佔了多少？我們把這些被誤傷到的想辦法把它盤出來。

財政稅務局李局長建賢：

謝謝議座、還有蔡議員，我這邊再強調一下，房屋稅 2.0 不是為了課稅，增加稅額來提高稅率，它目的是要促進房屋的有效利用，所以剛剛我一開始就報告，臺南市有 98.4%的房屋所有人適用的稅率，只要是在 3 戶以內是 1.0%，最多是 1.2%，所以現在會受到 3.2%稅率的族群其實是少的，我們又仔細去看，適用 3.2%稅率的房屋所有人裡面，有 5.2 萬戶是因為沒有設戶籍，所以我們想要來解決的是 5.2 萬戶沒有設戶籍的部分，可不可以用除外情事，也就是我們剛剛舉的例子：11 類還有後面追加的 5 類共 16 類，看能不能以成為第 17 類「經地方政府認定的特殊情況」適用 2.0 的稅率，這是我們的初衷。首先再強調一下，我並沒有反對調降稅率這件事情，如果大會決定要調降，我們當然都遵辦，但是我們覺得調降之後，會把整個原來房屋稅設籍，希望促進房屋有效利用的機制破壞掉，因為不管持有多的房屋或者是少的房屋，適用的稅率都是那麼低的，這樣就沒有差別稅率的機制，這個部分先補充。至於要提供我們提供更細的分析，我們就依照大會決定來處理。

主席：（朱議員正軒）

好，謝謝局長。我們請 Ingay Tali 穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席。不好意思，再囉嗦一下，因為剛剛聽到一句話有點不中聽，就是您剛剛講說會影響的對象，其實是比較少的，我最怕就是行政單位用這種所謂比較少的理由，比較少就可以予取予求嗎？我當然知道剛剛可能只是脫口而出，我今天也不是要跟你討論電車困境，不是說誰多、誰少？誰影響的多、誰影響的少，但是我真的希望行政單位在思考的時候要考慮到，這些被影響到的人當中，有沒有是不衡平而需要衡平的地方，我這點很感謝財稅局會接納我們的意見，有說明一些真的是非自願或是因為法定的關係而沒辦法做設籍這個事情，但是真的不能說因為他少，那我今天如果把案件擴大來講，就跟原住民的狀況一樣，臺灣只有 2%的原住民，所以你們基本上不管，反正影響的就只有 2%而已，不是這個樣子的，所以我才講說這個不是一個電車困境的問題，我們是要在各個環節當中去找衡平性，所以剛剛主席裁示的相關資料，可能要麻煩財稅局等相應的